T.C.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

2025 YILI

SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

Eylül 2026

Tel : 90 (312) 295 30 00
Fax : 90 (312) 295 48 00
www.sayistay.gov.tr
sayistay@sayistay.gov.tr
İnönü Bulvarı No: 45
06520 Balgat-Çankaya/ANKARA

İÇERİK

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 2025 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2025 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

2025 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU

İÇİNDEKİLER

1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 1

2. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU 5

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU 6

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 6

5. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 7

6. DENETİM GÖRÜŞÜ 8

7. DENETİM BULGULARI 9

8. EKLER 18

TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 1: Akademik Personel Kadro Durumu 2

Tablo 2: İdari Personel Kadro Durumu 2

Tablo 3: 2025 Yılı Bütçe Giderleri Ödenek ve Gerçekleşmesi 3

Tablo 4: 2025 Yılı Bütçe Gelir Tahmin ve Gerçekleşmesi 3

KISALTMALAR

DOKAP : Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı

ERASMUS: Üniversite Öğrencilerinin Hareketliliği için Avrupa Topluluğu Eylem Programı (EuRopean Action Scheme for the Mobility of University Students)

TL : Türk Lirası

TÜBİTAK : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

TÜSEB : Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı

BULGU LİSTESİ

A. Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular

Herhangi bir denetim bulgusu tespit edilmemiştir.

B. Diğer Bulgular

1. Bilgi Sistemleri Kontrollerine Dair Eksiklikler Bulunması

2. Kiraya Verilen Taşınmazların İhale Dokümanlarında Eksikliklerin Bulunması ve İdarenin Sözleşmeden Doğan Kontrol Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi

3. Ondokuz Mayıs Üniversitesine Ait Taşınmazların, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfına Ait İktisadi İşletmeye, Pazarlık Usulü ile Kiralanması ve Kiralama Süresinin Bakanlık İzni Olmaksızın Uzatılması

1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ

1.1. Mevzuat ve Görevler

Anayasa'nın 130'uncu maddesinde, çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversitelerin Devlet tarafından kanunla kurulması öngörülmüştür.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 01.04.1975 tarih ve 1873 sayılı Kanun ile kurulmuş, 809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nun 27'nci maddesiyle yeniden yapılandırılmıştır.

Yükseköğretim kurumları için temel mevzuat; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'dir.

Yükseköğretimin amaç ve ilkeleri, yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim-öğretim, araştırma, yayın, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'yla düzenlenmiştir. Söz konusu Kanun'un 12'nci maddesinde yükseköğretim kurumlarının görevleri sayılmış olup bu görevler; toplumun ihtiyaçları, kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun bilimsel eğitim-öğretim, araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, bu ilke ve hedefler doğrultusunda insangücü yetiştirmek, toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, üretimde artışı sağlayacak uygulamalı çalışmalarda bulunmak, bu amaçla döner sermaye işletmelerini kurmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak olarak özetlenebilir.

1.2. Teşkilat Yapısı ve İnsan Kaynakları

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin akademik yapısında rektörlük, senato, fakülte dekanlıkları, yüksekokul, enstitü, uygulama ve araştırma merkez müdürlükleri bulunmakta, idari yapısında ise üniversite yönetim kurulu, genel sekreterlik, daire başkanlıkları, hukuk müşavirliği ve müdürlükler yer almaktadır.

Üniversitenin üst yöneticisi olan Rektör Cumhurbaşkanı tarafından, dekanlar ise Yükseköğretim Kurulunca atanmaktadır.

Üniversite bünyesinde; 19 fakülte, 1 yüksekokul, 3 enstitü, 13 meslek yüksekokulu, 1 konservatuar ve 27 uygulama ve araştırma merkezi bulunmaktadır.

Akademik ve idari personelin sınıf, unvan ve kadro dağılım bilgileri Tablo 1 ve 2'de yer almaktadır.

Tablo 1: Akademik Personel Kadro Durumu

Unvan	Dolu Kadro Sayısı	Boş Kadro Sayısı	Toplam Kadro Sayısı
Profesör	639	115	754
Doçent	289	161	450
Doktor öğretim üyesi	317	248	565
Öğretim görevlisi	362	24	386
Araştırma görevlisi	674	328	1.002
Toplam	**2.281**	**876**	**3.157**

Tablo 2: İdari Personel Kadro Durumu

	Dolu Kadro Sayısı	Boş Kadro Sayısı	Toplam Kadro Sayısı
Genel idare	586	434	1.020
Sağlık	1.093	557	1.650
Avukatlık	5	3	8
Eğitim-öğretim	7	-	7
Teknik	138	142	280
Yardımcı	98	311	409
Sözleşmeli	693	150	843
İşçi	1.677	64	1.741
Toplam	**4.297**	**1.661**	**5.958**

Üniversitede 2025 yıl sonu itibarıyla kadrolu akademik, idari (sözleşmeli idari personel dahil) ve işçi personel toplamı 6.578'dir. Ayrıca Üniversitede 24 yabancı uyruklu akademik personel çalışmaktadır.

1.3. Mali Yapı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ekli II sayılı cetvelin, (A) "Özel Bütçeli İdareler" bölümünde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile verilen hazine yardımı ve öz gelirlerini kullanarak giderlerini finanse etmektedir.

İdarenin ekonomik sınıflandırma açısından 2025 yılına ait ödenek dağılımının ve yıl sonu harcama gerçekleşmelerine ilişkin tablo aşağıdadır.

Tablo 3: 2025 Yılı Bütçe Giderleri Ödenek ve Gerçekleşmesi

Gider Türleri	Ödenek (TL)	Gerçekleşme (TL)	Gerçekleşme Oranı(%)
01 Personel Giderleri	5.481.546.366,00	5.417.247.239,90	99
02 Sos. Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	683.994.276,00	665.087.521,08	97
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	594.172.045,06	537.678.298,52	90
05 Cari Transferler	1.035.306.405,66	933.500.027,66	90
06 Sermaye Giderleri	533.393.522,00	424.832.011,75	80
07 Sermaye Transferleri	-	-	-
Toplam	**8.328.412.614,72**	**7.978.345.098,91**	**96**

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 7.859.052.000,00 TL ödenek tahsis edilen Üniversite bütçesine yıl içinde 1.836.374.404,26 TL ödenek eklenmiş 1.367.013.789,54 TL ödenek düşülmüş ve toplam ödenek 8.328.412.614,72 TL'ye ulaşmış olup ödeneğin %96'sı olan 7.978.345.098,91 TL kullanılmıştır.

Personel giderlerinde 5.481.546.366,00 TL ödeneğin 5.417.247.239,90 TL'si, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde 683.994.276,00 TL ödeneğin 665.087.521,08 TL'si, mal ve hizmet alımı giderlerinde 594.172.045,06 TL ödeneğin 537.678.298,52 TL'si, cari transferlerde 1.035.306.405,66 TL ödeneğin 933.500.027,66 TL'si, sermaye giderlerinde 533.393.522,00 TL ödeneğin 424.832.011,75 TL'si harcanmıştır.

Üniversite tarafından 2025 yılında; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKAP), Üniversite Öğrencilerinin Hareketliliği için Avrupa Topluluğu Eylem Programı (ERASMUS-EuRopean Action Scheme for the Mobility of University Students) destekleri ile Avrupa Birliği hibelerinden toplam 91.232.471,28 TL bütçe dışı kaynak kullanılmıştır.

2025 yılı bütçe gelirleri tahmin ve gerçekleşme bilgileri Tablo 4'te yer almaktadır.

Tablo 4: 2025 Yılı Bütçe Gelir Tahmin ve Gerçekleşmesi

Gelir Türleri	Gelir Tahmini (TL)	Gerçekleşen (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	159.995.000	316.603.712,88	198
Alınan Bağış ve Yardım ile Özel Gelirler	7.455.769.000	7.138.494.434,49	96
Diğer Gelirler	243.288.000	327.640.466,79	135
Sermaye Gelirleri	-	-	-
Toplam	**7.859.052.000,00**	**7.782.738.614,16**	**99**
Gelirlerden Red ve İadeler (-)	-	6.349.682,62	-

Net Toplam	**7.859.052.000,00**	**7.776.388.931,54**	**99**

2025 yılı bütçesine göre tahmin edilen bütçe geliri 7.859.052.000,00 TL olan Üniversitenin, yıl sonunda gerçekleşen net bütçe geliri 7.776.388.931,54 TL'dir.

Dönem faaliyet geliri 8.697.450.149,69 TL, gelirlerden indirim, iade ve iskonto toplamı 6.349.682,62 TL, enflasyon düzeltmesi olumlu farkı 1.303.135.649,14 TL ve faaliyet gideri 8.240.362.728,53 TL olan Üniversite, 2025 yılını 1.753.873.387,68 TL olumlu faaliyet sonucu ile tamamlamıştır.

Üniversite özel bütçesi dışında bulunan;

-Döner Sermaye İşletmesinin 2025 yılı gelir toplamı 6.831.753.240,68 TL, gider toplamı 8.110.006.117,76 TL olarak gerçekleşmiş ve dönem 1.278.252.877,08 TL zarar ile tamamlanmıştır.

-İktisadi İşletmenin 2025 yılı gelir toplamı 146.649.561,91 TL, gider toplamı 132.426.400,60 TL olarak gerçekleşmiş ve dönem sonu 14.223.161,31 TL kâr ile tamamlanmıştır.

Ayrıca Üniversite, 04.09.2009 tarih ve 27339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15327 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici AŞ'nin ortağıdır. Adı geçen AŞ'nin kuruluş sermayesi 4.500.000,00 TL olup Üniversitenin %50 oranında, 2.250.000,00 TL tutarında ortaklığı bulunmaktadır. Üniversite, 15.05.2019 tarih ve 9829 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde kuruluşu yayınlanan Teknoloji Transfer Ofisi Anonim Şirketinin de ortağıdır. Bu AŞ'nin kuruluş sermayesi 2.250.000,00 TL olup % 100'ü Üniversitenindir.

Üniversitenin adı geçen şirketlerdeki toplam sermaye tutarı, enflasyon düzeltmesi sonucunda 22.182.703,29 TL olmuştur. Şirketten kâr payı aktarımı yapılmamıştır.

1.4. Muhasebe ve Raporlama Sistemi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 49'uncu maddesi gereğince genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde uygulanacak muhasebe ve raporlama standartları, uluslararası standartlara uygun olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde; Sayıştay Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve diğer ilgili kuruluş temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak olan Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu tarafından belirlenmektedir. Dolayısıyla genel yönetim kapsamında olan üniversitelerin muhasebe ve

raporlama standartları Kurul tarafından belirlenen kurallara tabidir. Kamu İdaresi ayrıca adı geçen Kanun'un 80'inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden Bakanlığın hazırladığı düzenlemelere tabi olup bu kapsamda çıkarılan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'ndeki muhasebe ilkeleri ile hesap planını kullanmakta, mali tabloları hazırlamakta ve Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre mali işlemlerini muhasebeleştirmektedir.

Özel bütçeli bir idare olan Üniversitede, tahakkuk esaslı muhasebe sistemi kullanılmaktadır. Üniversitenin muhasebe işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'ne tabi olarak Hazine ve Maliye Bakanlığının Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi üzerinden yürütülmektedir.

Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar'ın 5'inci maddesi gereğince hesap dönemi sonunda Sayıştaya gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden denetime sunulanlar aşağıda sayılmakta olup denetim, bunlar ile Usul ve Esaslar'ın 8'inci maddesinde yer alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır.

- Birleştirilmiş veriler defteri,
- Geçici ve kesin mizan,
- Bilanço,
- Faaliyet sonuçları tablosu,
- Öz kaynak değişim tablosu,
- Bütçelenen ve gerçekleşen tutarların karşılaştırma tablosu,
- İdare taşınır mal yönetimi ayrıntılı hesap cetveli ile idare taşınır mal yönetim hesabı icmal cetveli.

Denetim görüşü, kamu idaresinin tabi olduğu geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki temel mali tablolarından olan bilanço ve faaliyet sonuçları tablosuna verilmiştir.

2. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU

Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine uygun olarak hazırlanmış olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek şekilde

zamanında Sayıştaya sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların kamu idaresinin faaliyet ve işlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıtmasından ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve tabloların önemli hata veya yanlış beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak oluşturulmasından, etkin olarak işletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını oluşturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından sorumludur.

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU

Sayıştay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek, gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmekle sorumludur.

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI

Denetimlerin dayanağı; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, uluslararası denetim standartları, Sayıştay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir.

Denetimler, kamu idaresinin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve işlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına ilişkin makul güvence elde etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür.

Kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile bunları oluşturan hesap ve işlemlerinin doğruluğu, güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler; uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürlerinin tasarlanmasına esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol sistemleri de değerlendirilmiştir.

Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve mallarına ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemleri ve bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi, belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri oluşturmaktadır.

Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak üzere yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmiştir.

5. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

5018 sayılı Kanun uyarınca iç kontrol sistemi; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür.

İç kontrolün işleyişi ile ilgili ayrıntılı hükümler, 5.3.2025 tarihinde yürürlükten kaldırılan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar ile aynı tarihte yürürlüğe giren Kamu İç Kontrol Yönetmeliği ve Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliğinde belirlenmiş; Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan rehberlerle detaylı olarak düzenlenmiştir. İç kontrol sistemi, ilgili mevzuata uygun olarak kurulmuş ancak risk değerlendirme standartları, kontrol faaliyeti standartları ve izleme standartları açısından iyileştirilmesi gerekmektedir.

2025 yılı denetimi kapsamında, mezkûr mevzuat çerçevesinde, Üniversite iç kontrol sistemi aşağıdaki şekilde değerlendirilmektedir:

Kontrol Ortamı Standartları

İdarede "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri" ile ilgili eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yeterlidir. Kurum organizasyon yapısı içerisinde görev, yetki ve sorumluluklar tam ve açık bir şekilde belirlenip yazılı hale getirilmiştir. Hassas görevlere ilişkin prosedürler, belirlenmiştir. Personelin işe alınması, yer değiştirmesi, görevde yükselmesi, yeterlilik-performans değerlendirmesi ile disiplin hükümlerine yönelik insan kaynakları politikası, tam olarak belirlenmiş ve kurum çalışanlarına duyurulmuştur. Kurumda ihtiyaç analizine dayalı hizmet içi eğitim, planlanmış ve yürütülmüştür. İdare tarafından yetkileri belirlemek amacıyla iş akış süreçleri hazırlanmıştır ve personele duyurulmuştur. İdare tarafından yetki devirleri, mevzuata uygun yapılmıştır.

Risk Değerlendirme Standartları

Stratejik plan ile İdare performans programı içerik olarak mevzuata uygun şekilde

hazırlanmış ve zamanında yayımlanmıştır. İdare stratejik amaç ve hedeflerine yönelik kurumsal risklerini, faaliyet ve süreçlerine yönelik risklerini (operasyonel riskler, suistimal riskleri, teknolojiye ilişkin riskler vb.) belirlememiştir. Risklerin (kurumsal riskler ile faaliyet ve süreçlere ilişkin riskler) değerlendirilmesine yönelik çalışmalar (risklerin gerçekleşme ihtimali-olası etkisi belirlenerek önem düzeyine karar verme) yapılmaktadır.

Kontrol Faaliyetleri Standartları

İdarece belirlenen risklerin kabul edilebilir düzeye indirilmesine yönelik kontrol faaliyetleri ve sorumluları belirlenmiştir. Ön mali kontrol sistemi, mevzuata uygun olarak kurulmuştur. Kamu idaresinin ön mali kontrol yönergesi, mevcuttur. İdarede yapılan görevlendirmeler "görevler ayrılığı" prensibine uygundur. Mevcut bilgi yönetim sistemleri bilgi güvenliğini ve yedekleme gerekliliklerini sağlayacak şekilde kurulmamıştır.

Bilgi ve İletişim Standartları

İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi mevcuttur, ancak yedekleme açısından eksiklikler bulunmaktadır. Yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretecek ve analiz yapma imkanı sunacak bir yönetim bilgi sistemi mevcuttur, ancak yedekleme açısından eksiklikleri vardır. İdare faaliyet raporu içerik olarak mevzuata uygun hazırlanmıştır.

İzleme Standartları

İdarenin tüm birimleri tarafından iç kontrol sistemi değerlendirilmemektedir. Üniversite esas olarak Kalite Yönetim Sistemi (ÜNİKYS) üzerinden süreç riskleri ve izleme kriterleri belirlemiş olup 2025 – 2026 yılları arasında iç kontrol risklerini belirlemeye başlamıştır. İdarenin Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı mevcuttur. Kamu İdaresinde iç denetim birimi kurulmuş olup 5 iç denetçi kadrosu bulunmaktadır. Bu kadrolardan 4'ü doludur. İç denetim biriminin iç kontrol sistemine ilişkin denetim çalışmaları mevcuttur, ancak raporlamada eksiklikler bulunmaktadır.

6. DENETİM GÖRÜŞÜ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2025 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve kamu idaresi tarafından sunulan geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır.

7. DENETİM BULGULARI

Raporda yer alan bulgular, denetimler sonucunda tespit edilen hususlara kamu idaresi tarafından verilen cevapların değerlendirilmesi suretiyle düzenlenmiştir.

A. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAĞI BULGULAR

Bu bölümde herhangi bir bilgi yer almamaktadır.

B. DİĞER BULGULAR

Bu bölümde, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olmayan bulgular yer almaktadır.

BULGU 1: Bilgi Sistemleri Kontrollerine Dair Eksiklikler Bulunması

Üniversitenin bilişim sistemlerinde; barındırdığı bilgilerin bütünlük, gizlilik ve erişilebilirliğini etkileyecek eksiklikler olduğu görülmüştür.

2019/12 sayılı Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Genelgesi'nde; kurumların karşılaşılan güvenlik risklerinin azaltılması, etkisiz kılınması ve özellikle gizliliği, bütünlüğü veya erişilebilirliği bozulduğunda milli güvenliği tehdit edebilecek veya kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla genelgede ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından çıkarılan Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberinde yer verilen tedbirlere uygun davranmakla sorumlu oldukları ifade edilmiştir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun "Kapsam" başlıklı 2'nci maddesinde; bu Kanun hükümlerinin, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanacağı belirtilmiştir. Aynı Kanun'un "Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi" başlıklı 7'nci maddesinin birinci fıkrasında; bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren nedenlerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinip, yok edileceği veya anonim hâle getirileceği hüküm altına alınmıştır.

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği'nin "Bilgi Sistemleri Kontrolleri" başlıklı 12 numaralı Standardında; idarelerin bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol mekanizmalarını geliştirmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Denetimlerde Üniversitenin bilişim sistemlerinin bilgi güvenliğini güvence altına alacak, veri bütünlüğü, gizliliği ve erişilebilirliği ile kurumsal amaçlara etkin biçimde ulaşılmasını sağlayacak şekilde tasarlanıp tasarlanmadığının değerlendirilmesi sonucunda;

- Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasının olmadığı;

- Mevcut kurum dışında bir felaket kurtarma merkezinin olmadığı,

- Sistem odası ve kurulacak felaket kurtarma merkezindeki sunucular için 7/24 hizmet alınabilecek bir destek anlaşmasının olmadığı,

- Kurumda veri ve bilgi girişi yetkisi haiz personelleri de kapsayacak şekilde periyodik olarak sızma testlerinin yapılmadığı,

Tespit edilmiştir.

Kamu idaresi cevabında; kurumda hâlihazırda ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin uygulandığı, bu kapsamda ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelendirme sürecinin devam ettiği, gerekli politika, prosedür ve talimatların büyük ölçüde tamamlandığı, kalan dokümanlar da kısa süre içerisinde tamamlandıktan sonra iç ve dış denetim süreçleri yürütülerek ISO/IEC 27001 sertifikasının alınmasının hedeflendiği bildirilmiştir.

Felaket Kurtarma Merkezi kurulmasına yönelik çalışmaların planlandığı, ancak 2026 yılı yatırım bütçesinin yetersiz kalması nedeniyle projenin hayata geçirilemediği, buna karşın sanal sunucular ile kritik kurumsal sistemlerin günlük ve haftalık yedeklerinin alındığı, yedeklerin farklı bir fiziksel lokasyonda da saklandığı ve en az iki yıllık yedeklerin erişilebilir durumda tutulduğu ifade edilmiştir. Bütçe imkânlarının sağlanması halinde dış veri merkezi entegrasyonu, değiştirilemez yedekleme teknolojileri, fidye yazılımlarına karşı koruma mekanizmaları ve gelişmiş felaket kurtarma çözümlerinin hayata geçirilmesinin planlandığı belirtilmiştir.

Sistem odası ve planlanan Felaket Kurtarma Merkezi için 7/24 dış kaynaklı destek hizmeti bulunmadığı, ancak mevcut sistemlerin uzman teknik personel tarafından yönetildiği ve gelecekte yapılacak altyapı yatırımları kapsamında bakım ve destek hizmetlerinin de temin edilmesinin hedeflendiği ifade edilmiştir.

Periyodik sızma testlerine ilişkin olarak ise, kurum bünyesinde teknik personel tarafından düzenli güvenlik kontrolleri, zafiyet taramaları ve penetrasyon testlerinin gerçekleştirildiği, tespit edilen zafiyetlerin giderildiği, ayrıca ISO/IEC 27001 süreci kapsamında bağımsız ve yetkili kuruluşlar tarafından kurumsal düzeyde periyodik sızma testleri yapılmasının planlandığı ifade edilmiştir. Bunun yanında sunucu, depolama, yedekleme, sanallaştırma, antivirüs, NAC, lisans ve güvenlik duvarı altyapılarının güçlendirilmesine yönelik yatırım planlamalarının tamamlandığı; bilişim personeli sayısının artırılması amacıyla yeni kadro talebinde bulunulduğu bildirilmiştir.

Kamu idaresi cevabında özetle; bulguda yer alan eksiklikleri kabul etmekte; bilgi güvenliği ve bilişim altyapısına ilişkin eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini, ancak bazı yatırımların bütçe kısıtları nedeniyle henüz tamamlanamadığını belirtmektedir.

Sonuç olarak; bilgi güvenliğinin güvence altına alınması, veri bütünlüğü, gizliliği ve erişilebilirliği ile kurumsal amaçlara etkin şekilde ulaşılmasının sağlanması için Üniversitenin bilgi sistemlerinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi, bütçe ve yatırım planlamalarında bu hususların da dikkate alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

BULGU 2: Kiraya Verilen Taşınmazların İhale Dokümanlarında Eksikliklerin Bulunması ve İdarenin Sözleşmeden Doğan Kontrol Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi

Kiralanan alanlara ait idari şartname, teknik şartname ve sözleşme hükümlerinin incelenmesinde ihale dokümanlarında birtakım eksikliklerin bulunduğu ve ayrıca idarenin bu alanlarda sözleşmenin uygulanmasındaki kontrol ve denetim mekanizmalarının gerektirdiği sorumlulukları yerine getirmediği tespit edilmiştir.

A-Üniversite tarafından kiraya verilen ve bünyesinde gıda üretim ve perakende satışı yapılan işyerlerinde çalışan personelin “Hijyen Eğitim Belgesi”nin bulunmasına yönelik bir düzenleme bulunmadığı tespit edilmiştir.

05.07.2013 tarih ve 28698 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Hijyen Eğitimi Yönetmeliği" ile gıda sektöründe çalışanların portör muayeneleri yaptırmayacakları, bunun yerine hijyen eğitimi alacakları belirtilmiştir. Bu eğitimler İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezleri tarafından verilmektedir. Hijyen Eğitim Yönetmeliği’nin 2’nci ve 7’nci maddeleri gereğince gıda üretim ve perakende satışı yapan

restoranlarda ve diğer gıda hizmetlerinin sunulduğu yerlerde, dükkânlarda, toptan satış yerlerinde ve süpermarket dağıtım merkezleri dâhil olmak üzere son tüketiciye satış yapan iş yerlerinde çalışanların bu eğitimi almaları zorunlu olup hijyen eğitim belgesine sahip olmayan kişilerin gıda üretimi ve satışı yapılan işyerlerinde çalıştırılmaması gerekmektedir. İş yeri sahipleri ve işletenleri, çalışanlarının hijyen eğitimi almasından ve belgeli olarak çalıştırılmasından birinci derecede sorumlu olup bu kişilerin bizzat çalışmaları durumunda iş yeri sahipleri ve işletenlerin de bu eğitimi almaları zorunludur. Gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerinin kiralanmasına ilişkin ihale dokümanlarında, hijyen eğitim sertifikası bulunmayan kişilerin ilgili işyerlerinde çalıştırılamayacağına ilişkin düzenleme yapılması gerekmektedir.

Yapılan incelemelerde idarenin ilgili işyerlerinde çalıştırılan kimselerin dosyasına erişimi olmadığı, bu nedenle çalışanların sağlık ve hijyen durumu hakkında gerekli denetim ve kontrolün yapılamadığı tespit edilmiştir.

B- Kiraya verilen alanların ihale şartnamelerinde “Acil Yardım Ekipmanlarının” zorunlu olarak bulundurulmasına ilişkin bir düzenleme olmadığı tespit edilmiştir. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik’in 60’ıncı maddesi gereğince her işyerinde acil yardım ekipmanlarının bulundurulması gereklidir. İşyeri olarak kiraya verilen alanların ihale dokümanlarında bu düzenlemeye uygun hüküm bulunmadığı ve bu nedenle işletmelerde acil yardım ekipmanlarının bulunmadığı görülmüştür.

Bu nedenlerle işyeri olarak kiraya verilen tüm alanların ihale şartnamelerinde acil yardım ekipmanlarının bulunmasına ve kontrolüne ilişkin bir düzenleme yer alması gerekmektedir.

C- Tip ihale dokümanlarında kiralanan alanlarda çalışan personelin SGK bildirimleri ile prim ödemelerinin Üniversiteye ibrazına ilişkin bir hüküm bulunmadığı tespit edilmiştir. Kiralanan alanlarda kiracı tarafından çalıştırılacak personelin adli sicil belgesinin ve sağlık raporlarının istendiği, ancak çalışanların SGK bildirimlerinin istenmediği bu nedenle çalışan bilgilerinin tam ve eksiksiz olarak idarece kontrol edilemediği tespit edilmiştir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun gereği olarak kayıt dışılıkla mücadele ve sigortalı yasal işçi çalıştırılmasının temini için tip ihale dokümanlarına kiralanan alanlarda çalışanların SGK bildirimleri ile prim ödemelerini gösteren belgelerin ibrazının zorunlu olduğuna yönelik düzenleme yapılması uygun olacaktır.

D- Kiracıların yangın, sabotaj, deprem, hırsızlık vb. gibi hususlar için sigorta yaptırmasını zorunlu kılan bir hüküm öngörülmediği tespit edilmiştir.

Kiralanan alanların ihale dokümanlarında kiracının yangın, su basması, güvenlik vb. gibi olaylara karşı gerekli tedbirleri alacağı ve sorumluluğun tamamen kiracıya ait olduğu belirtilmekle beraber ihale dokümanlarında kiracının yangın, sabotaj, deprem, hırsızlık vb. gibi hususlar için sigorta yaptırmasını zorunlu kılan bir hüküm öngörülmemiştir. Ayrıca ihale dokümanlarında kiralanan dükkân ve kafelerde kiracının yangın söndürme tüpleri ile diğer yangın söndürme ekipmanlarını hazır ve faal şekilde bulundurması gerektiğine ilişkin düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle yapılan denetimlerde yangın önleme çalışmalarının eksik ve yetersiz olduğu tespit edilmiştir.

E - İhale dokümanlarında yükseköğrenimde imkan ve fırsat eşitliğini sağlayacak önlemlerin alınmasına ilişkin eksiklikler olduğu, Fiyat Tespit Komisyonlarının belirlenmiş olmasına rağmen müstecir tarafından belirlenen fiyatların Fiyat Tespit Komisyonlarına sunulmadan ürün satışlarının yapıldığı tespit edilmiştir.

Üniversite tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 4'üncü maddesi gereğince "yükseköğretimde imkân ve fırsat eşitliğini sağlayacak önlemlerin alınması" gerekmektedir. Bu çerçevede üniversitelerin ticari işletme olmadığı, öğrencilerin eğitim ve öğrenimini önceleyen kurumlar olduğu muhakkaktır.

Nitekim bu kapsamda ihale dokümanlarında kiralık alanlarda satılacak ürünler ve fiyat listelerinin Üniversitenin yetkili organlarınca İdarenin onayına sunacağı ve bu fiyatlar üzerinde satış yapılamayacağı, dolayısıyla bu fiyatların tavan fiyat olduğu, söz konusu fiyat listesinin herkesin rahatlıkla görebileceği bir alana asılması gerektiği anlaşılmaktadır. Ancak, yapılan incelemelerde Fiyat Tespit Komisyonlarının belirlenmiş olmasına rağmen müstecir tarafından belirlenen fiyatların Fiyat Tespit Komisyonlarına sunulmadan ürün satışlarının yapıldığı anlaşılmıştır.

F- Sosyal Yaşam Merkezi'nde yapılan denetim ve incelemelerde, alt kiracıların depo ve imalathane olarak kullandığı alanların mevcut olduğu ancak bu alanların ihale dokümanlarında kiralanan yerlerin hesabında yer almadığı, bu nedenle bu alanlara isabet eden kira bedelinin hesaplanamadığı ayrıca bu alanlardaki gıda imalatı ve saklanmasında hijyen kontrolü ile ilgili ciddi eksiklikler olduğu anlaşılmıştır.

G- Sosyal Yaşam Merkezi'nde yapılan denetim ve incelemelerde, ortak alan olarak kullanılması gereken alanların alt kiracılar tarafından idareden izin alınmaksızın özel alan olarak bölündüğü ancak bu hususta herhangi bir izin, düzenleme ya da işlem yapılmadığı tespit edilmiştir.

Yukarıda bahsedilen ve açıklanan hususlar beraber değerlendirildiğinde İdarenin, kiralanan alanlarda sunulan hizmet ve ürünlerin kalite ve fiyat açısından denetlenmesi; bu işletmelerde çalışanların isim, işe giriş bildirgesi, genel sağlık muayenesi, adli sicil kaydı gibi evrakların yer aldığı dosyalarının titizlikle takibi ve ayrıca bu işletmelerin kullanım alanlarının sözleşme hükümlerini ihlal edip etmediğinin kontrolü ve bu kontroller neticesinde yapılan iş ve işlemlerin takibi açısından sorumluluğu bulunmaktadır. Gelir getirici faaliyetler için kantin, kafeterya gibi sosyal amaçlı işletme haklarının ihale edilmesinde dosyaların azami özenle hazırlanması gerekmekle beraber idarenin yükümlülüğü sözleşme yapılması ile sona ermemektedir.

Kamu İdaresi cevabında yukarıda yer verilen hususlara ilişkin bir kısım düzeltme işlemlerinin yerine getirildiğini, diğer işlemlerin de yerine getirileceğini ifade etmiştir.

Sonuç olarak; Üniversite tarafından kiraya verilen taşınmazların tip ihale dokümanlarında tespit edilen bu eksikliklerin sonraki kiralama ihalelerinde giderilmesi ve idarenin kircalara ilişkin denetim yükümlülğünün yerine getirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

BULGU 3: Ondokuz Mayıs Üniversitesine Ait Taşınmazların, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfına Ait İktisadi İşletmeye, Pazarlık Usulü ile Kiralanması ve Kiralama Süresinin Bakanlık İzni Olmaksızın Uzatılması

Üniversitenin taşınmaz kiralama işlemlerinin incelenmesi sonucunda, 68 adet taşınmazdan 34 adedinin Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfına ait İktisadi İşletmeye, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre ve pazarlık usulü ile kiralandığı tespit edilmiştir.

A) İhalenin Kapalı Teklif Yerine Pazarlık Usulü ile Yapılması:

Kamu İdaresinin mülkiyetindeki taşınmazların Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfına ait İktisadi İşletmeye kiralanmasında, "kapalı teklif usulü" ile ihaleye çıkılması gerekirken, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 51'inci maddesinin (g) bendi kapsamında pazarlık usulü ile ihaleye çıkıldığı ve tek katılımcı olarak ihaleye davet edildiği tespit edilmiştir.

Bu taşınmazlar içerisinde hastane kantinleri, otopark, fakülte kantinleri gibi cirosu yüksek ve kapalı teklif ile ihaleye çıkılmasında katılımın yüksek olabileceği taşınmazlar da bulunmaktadır.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun "Kapsam" başlıklı 1'inci maddesinde, genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işlerinin bu Kanun'da yazılı hükümlere göre yürütüleceği, 36'ncı maddesinde ise, bu Kanun'un 1'inci maddesinde yazılı işlere ilişkin ihalelerde, tekliflerin gizli olarak verilmesini sağlayan kapalı teklif usulünün esas olduğu, ancak 44'üncü maddede gösterilen işlerin belli istekliler arasında kapalı teklif usulüyle, 45'inci maddede gösterilen işlerin açık teklif usulüyle, 51'inci maddede sayılan işlerin pazarlık, 52'nci maddede gösterilen işlerin de yarışma usulüyle yaptırılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kanun'un "Pazarlık usulüyle yapılacak işler" başlıklı mezkur 51'inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde "Kullanışlarının özelliği, idarelere yararlı olması veya ivediliği nedeniyle kapalı veya açık teklif yöntemleriyle ihalesi uygun görülmeyen, Devletin özel mülkiyetindeki taşınır ve taşınmaz malların kiralanması, trampası ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi," denilerek hangi işlerin bu kapsamda ihale edilebileceği belirlenmiştir. Madde hükmünde belirtildiği üzere taşınmazların kiralanması hususunda bu fıkra kapsamında pazarlık usulünün uygulanabilmesi için şu iki şartın birlikte mevcudiyeti gerekmektedir;

1- Taşınmazın, Devletin özel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan olması,

2- İşin özelliği, idareye yararlı olması veya ivediliği gereği kapalı yada açık teklif yöntemlerinin kullanılamıyor olmasıdır.

Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında ifadesinin, özel bütçeli idarelerden olan üniversiteleri içermediğini zımni bir şekilde Kanun'da belli etmiştir. Bilindiği üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun "Ecrimisil ve tahliye" başlıklı 75'inci maddesinin kapsamı "Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malları" iken; bu ifadenin devamına 21.03.2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 26'ncı maddesiyle "özel bütçeli idarelerin mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallar" ibaresi eklenmiş, böylelikle Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz

mallarının kapsamına özel bütçeli idarelerden olan üniversitelere ait taşınmazların dâhil olmadığı açıklığa kavuşturulmuştur. Söz konusu hükümler dolayısıyla Üniversitenin mülkiyetindeki taşınmazlar Devletin mülkiyetindeki taşınmazlardan ayrı bir anlam ifade etmektedir. Dolayısıyla 51/g yöntemine göre pazarlık usulünün; Devlete ait taşınmazlar kavramının karşılığı olan, genel bütçeli kuruluşlara ait taşınmazlar yani tapuda Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazlar dışında uygulanması mümkün değildir. Pazarlık usulünün kullanılmasının en önemli sebebi, güvenlik endişesinden kaynaklanmaktadır. İhalelerde adli sicil bilgileri istenmektedir. Ayrıca kolluk kuvvetleri ile iş birliği içerisinde kampüs içerisinde gerekli güvenlik tedbirleri de alınabilecektir. Zaten kurumun bazı önemli taşınmazları da açık ihale sistemi ile 3'üncü kişilere kiralanmıştır.

Kamu İdaresi bulguya katıldığını belirtmiş olup, mülkiyetindeki taşınmazların kiralama ihalelerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde gerçekleştirileceğini ifade etmiştir.

Açıklanan nedenlerle; Üniversitenin mülkiyetindeki taşınmazların ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması amacıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda esas usul olan "kapalı teklif usulü" ile ihaleye çıkılmasının sağlanması gerektiği değerlendirilmektedir.

B) Kiralamaların Bakanlık İzni Olmadan Uzatılması:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfına ait İktisadi İşletmeye yapılan kiralama işlemlerinin 3 yıllık yapıldığı, ancak İktisadi İşletme tarafından sözleşme süresi sonunda süre uzatımı talep edildiği ve her seferinde süre uzatımının verildiği, bu şekilde sürenin 9 yıla ulaştığı anlaşılmıştır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 64'üncü maddesinde, taşınır ve taşınmazların kira sözleşme süreleri düzenlenmiş olup buna göre üç yıldan fazla süre ile kiraya verme işlerinde, katma bütçeli idarelerde, idarelerin bağlı bulundukları bakanlıktan izin alınacağı belirtilmiştir. İktisadi İşletmeye taşınmaz kiralamalarında, söz konusu izin alınmayarak 2886 sayılı Kanunun 64'üncü madde hükmü ihlal edilmiştir.

Kamu İdaresi bulguya katıldığını belirtmiş olup, üç yılı aşan ihale yapılması halinde Bakanlıktan izin alınacağını ifade etmiştir.

Açıklanan gerekçeyle, Üniversitenin, 3 yıldan fazla süreli ihale işlemlerinde Milli Eğitim Bakanlığı'ndan izin alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

06520 Balgat / ANKARA

Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 48 00

e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

https://www.sayistay.gov.tr

8. EKLER

EK 1: BULGULARA İLİŞKİN İZLEME TABLOSU

Önceki Yıl/Yıllar Sayıştay Denetim Raporuna İlişkin İzleme Tablosu			
Bulgu Adı	**Yıl**	**İdare Tarafından Yapılan İşlem**	**Açıklama**
Kiraya Verilen Taşınmazların İhale Dokümanlarında Eksikliklerin Bulunması	2024	Kısmen Yerine Getirildi	Kantin, kafeterya, restoran, lokanta gibi gıda üretimi ve perakende satışı yapılan yerlerin taşınmaz kiralama ihalelerinin idari, teknik şartnameleri ile sözleşmelerindeki eksikliklerin giderilmediği ve İdarenin sözleşmeden doğan kontrol ve denetim yükümlülüklerini yerine getirmediği görülmüştür.
Ondokuz Mayıs Üniversitesine Ait Taşınmazların, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfına Ait İktisadi İşletmeye, Pazarlık Usulü ile Kiralanması ve Bakanlık İzni Olmaksızın Uzatılması	2024	Kısmen Yerine Getirildi	2025 yılında eğitim öğretim yapılan binaların dışında kalan, öğrenci yoğunluğunun nispeten daha az olduğu taşınmazlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/ c maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleleri yapılmıştır. Kiralama ihalelerinde 2025 yılından itibaren sözleşme ve şartnamelere süre uzatımı ile ilgili madde konulmamıştır. Kampüs içindeki taşınmaz kiralamalarında ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 51/g maddesinde tanımlanan pazarlık usulünün uygulanmasının zorunluluk arz ettiği, ihale süresi biten taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na uygun olarak yeniden ihale edileceği, üç yılı aşan süreli ihale işlemlerinde Milli Eğitim Bakanlığından izin alınacağı bildirilmiştir.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

2025 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU

İÇİNDEKİLER

1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 1

2. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU 4

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU 4

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 5

5. DENETİM GÖRÜŞÜ 5

6. DENETİM BULGULARI 5

7. EKLER 15

KISALTMALAR

DMO: Devlet Malzeme Ofisi

SGK: Sosyal Güvenlik Kurumu

SUT: Sağlık Uygulama Tebliği

UBB: Ulusal Bilgi Bankası

BULGU LİSTESİ

A. Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular

1. Kurumun Tıp Fakültesi Hastanesi Kayıtlarında Yer Alan ve Sosyal Güvencesi Olmayan Hastalardan Alacaklarının Alacak Hesaplarında Yer Almaması

B. Diğer Bulgular

1. Devlet Malzeme Ofisi Üzerinden Yapılan Alımların Kurumun Mali Dengesi, Taşınır ve Stok Yönetimini Olumsuz Etkilemesi

2. Hastanede Görevli Öğretim Elemanları Tarafından Döner Sermaye Sistemi Dışında Hekimlik Faaliyeti Yürütülmesi

1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ

1.1. Mevzuat ve Görevler

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik kapsamında, 15/8/1999 tarihli ve 23787 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ile kurulmuştur.

Adı geçen Yönetmelik, 28.05.2021 tarih ve 31494 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Üniversitesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Döner Sermaye İşletmesi, Yönetmelik'in 4'üncü maddesinde sayılan ve aşağıda yer verilen faaliyetleri yürüterek gelir elde etmektedir:

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından talep edilecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetlerde bulunmak; bu kurum ve kuruluşların ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim programları planlamak, uygulamak, ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, sempozyum düzenlemek ve kurslar açmak.

b) Kimyasal, biyolojik ve benzeri tahliller ile araştırma, uygulama, iş değerlendirmesi ve organizasyonu hizmetlerini yapmak.

c) Danışmanlık, analiz, uygulama, ölçme, değerlendirme, deney, model deneyi, muayene, teknik kontrol, plan, bilgi işlem organizasyonu, teknik bakım, onarım, ekspertiz, ölçü ayarı ve benzeri hizmetleri yapmak, laboratuvar ve atölyelerde yapılan iş ve hizmetleri düzenlemek ve bunlarla ilgili raporları hazırlamak.

ç) Klinik, poliklinik, ameliyathane ve laboratuvarlarda yapılacak her çeşit muayene, tetkik, tahlil, tedavi, ameliyat, bakım ve üretimle ilgili iş ve benzeri hizmetleri yapmak.

d) Bilim, teknik, kültür, sanat, spor ve tarım alanlarında araştırma ve uygulamalar yapmak.

e) Belirli bilimsel sonuçların uygulanmasını sağlamak.

f) Bilgi işlem ve bilgisayar teknolojisini kullanarak her türlü iş ve hizmetleri yapmak, elektronik dizgi ve çoğaltma sistemleriyle kitap ve her türlü basılı evrak çoğaltmak, basmak, cilt ve baskı işleri yapmak.

g) İletişim alanında kurumsal tanıtım filmi ve basılı materyal hazırlama, organizasyon planlama ve uygulama, piyasa ve pazar araştırması ve medya planlama hizmetleri yapmak.

ğ) Faaliyet alanı ile ilgili her türlü yataklı ve yataksız, sabit ve geçici turizm işletmeleri kurmak ve işletmek.

h) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek, hizmet birimlerinin faaliyet alanı ile sınırlı olmak kaydıyla, bu fıkrada sayılanlar dışında kalan her türlü eğitim ve öğretim faaliyet alanlarında iş, hizmet ve mal üretiminde bulunmak ve Rektörün izni alınmak koşuluyla üretilen iş, hizmet ve malları pazarlamak ve satmak.

Yükseköğretim kurumlarının döner sermaye faaliyetleri çerçevesinde; hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ve mesleki uygulamalar ile ilgili performansı ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi hizmete katkı unsurları da esas alınarak yapılan ek ödemelerde, 18.02.2011 tarihli ve 27850 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanmaktadır.

1.2. Teşkilat Yapısı ve İnsan Kaynakları

Rektörlüğe bağlı çalışan Döner Sermaye İşletmesi; İşletme Müdürlüğü ve Saymanlık Müdürlüğü şeklinde teşkilatlanmış olup gelir getirici birim sayısı 23 ’tür.

İşletme Müdürlüğünde; işletme müdür vekili ve 3 memur hizmet vermektedir. Ücretleri İşletme Müdürlüğü döner sermaye bütçesinden ödenen 29 işçi ise başka birimlerde görevlendirilmiştir. İşletme Müdürünün ve memurların kadroları özel bütçede, işçilerin kadroları ise İşletmededir.

Ayrıca, İşletme Müdürlüğüne bağlı birimlerde kadroları İşletmede bulunan 4 memur ve 1090 işçi hizmet vermektedir.

Saymanlık Müdürlüğünde ise Hazine ve Maliye Bakanlığı personeli 1 saymanlık müdürü, 4 defterdarlık uzmanı ve 5 veri hazırlama ve kontrol memuru ve 1 memur bulunmaktadır.

1.3. Mali Yapı

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine bağlı olarak kurulmuş olan döner sermayeli işletmelerin iş ve işlemleri ile bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, sonuçlandırılması, muhasebesi, kontrol ve denetimi ile muhasebe yetkililerinin niteliklerine ilişkin usul ve esaslar, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

Döner sermaye işletme bütçesi adı geçen Yönetmelik'in 4'üncü maddesine göre hazırlanmakta ve üniversite yönetim kurulunun onaylaması ile kesinleşmektedir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün giderleri elde edilen gelirlerle finanse edilmekte olup 2025 yılında özel bütçeden herhangi bir kaynak kullanılmamıştır.

Başlangıç bütçesinde 7.901.227.332,00 TL gelir öngörülmüş olup gider bütçesi de aynı tutarda hazırlanmıştır. Yıl içerisinde ek bütçelerle bütçe tahminleri güncellenmiş olup gider ve gelir bütçeleri 9.518.866.027,08 TL'ye yükselmiştir.

İşletmenin 2025 yılında 7.442.723.011,62 TL bütçe giderine karşılık 6.747.629.232,00 TL bütçe geliri elde ettiği anlaşılmıştır.

İşletmede 2025 yılı gelir tablosuna göre 6.831.753.240,68 TL gelir elde edilmiş, 8.110.006.117,76 TL gider gerçekleşmiş ve dönem 1.278.252.877,08 TL zararla tamamlanmıştır.

1.4. Muhasebe ve Raporlama Sistemi

Ondokuz Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin muhasebe ve raporlama işlemleri, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nde yer alan hükümlere göre Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kurulan ve yönetilen Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi üzerinden yürütülmektedir.

Adı geçen Yönetmelik'te hüküm bulunmayan hâllerde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

ve Kontrol Kanunu ve bu Kanun'a dayanılarak hazırlanan diğer yönetmelikler ile Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin genel esasları kıyasen uygulanmaktadır.

Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar'ın 5'inci maddesi gereğince hesap dönemi sonunda Sayıştaya gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden denetime sunulanlar aşağıda yer almakta olup denetim, bunlar ile Usul ve Esaslar'ın 8'inci maddesinde yer alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır:

- Birleştirilmiş veriler defteri
- Geçici ve kesin mizan
- Bilanço
- Gelir tablosu

Denetim görüşü, kamu idaresinin tabi olduğu geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki temel mali tabloları olan bilanço ve gelir tablosuna verilmiştir.

2. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU

Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine uygun olarak hazırlanmış olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek şekilde zamanında Sayıştaya sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların kamu idaresinin faaliyet ve işlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıtmasından ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve tabloların önemli hata veya yanlış beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak oluşturulmasından, etkin olarak işletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını oluşturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından sorumludur.

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU

Sayıştay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek, gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmekle sorumludur.

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI

Denetimlerin dayanağı; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, uluslararası denetim standartları, Sayıştay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir.

Denetimler, kamu idaresinin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve işlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına ilişkin makul güvence elde etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür.

Kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile bunları oluşturan hesap ve işlemlerinin doğruluğu, güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler; uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürlerinin tasarlanmasına esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol sistemleri de değerlendirilmiştir.

Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve mallarına ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemleri ve bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi, belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri oluşturmaktadır.

Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak üzere yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmiştir.

5. DENETİM GÖRÜŞÜ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 2025 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve kamu idaresi tarafından sunulan geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının, “Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular” bölümünde belirtilen hesap alanları hariç tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır.

6. DENETİM BULGULARI

Raporda yer alan bulgular, denetimler sonucunda tespit edilen hususlara kamu idaresi tarafından verilen cevapların değerlendirilmesi suretiyle düzenlenmiştir.

A. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAĞI BULGULAR

Bu bölümde, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olan bulgular yer almaktadır.

BULGU 1: Kurumun Tıp Fakültesi Hastanesi Kayıtlarında Yer Alan ve Sosyal Güvencesi Olmayan Hastalardan Alacaklarının Alacak Hesaplarında Yer Almaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kayıtlarında yer alan ve sosyal güvencesi olmayan hastalardan alacaklarının takip ve tahsilinin tam olarak yapılmaması nedeniyle Hastanelerin alacaklarının mali tablolara doğru ve güvenilir biçimde yansıtılamadığı görülmüştür.

26.06.2008 tarihli ve 26918 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2008/13 sayılı Başbakanlık Genelgesi'nde, acil sağlık hizmeti vermekle yükümlü bulunan sağlık kuruluşlarının; acil vakaları hastanın sağlık güvencesi olup olmadığına veya ödeme gücü bulunup bulunmadığına bakmaksızın kabul edeceği ve gerekli tıbbi müdahaleyi kayıtsız-şartsız ve gecikmeksizin yapacağı, herhangi bir sağlık güvencesi olmayan vatandaşlardan ödeme gücü bulunmayanların acil sağlık hizmeti bedelleri kendilerinden talep edilmeyeceği, bunlardan kamuya ait sağlık kuruluşlarından ve ayakta teşhis ve tedavi yapan özel sağlık kuruluşlarından acil sağlık hizmeti alanların hizmet bedelleri 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümleri çerçevesinde sağlık kuruluşunun bulunduğu yer sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından talep edileceği belirtilmiştir.

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından kurumlara gönderilen 15.12.2011 tarihli 2011/62 sayılı Genelge ile yukarıda bahsedilen Hasta Bilgilendirme Formu dışında senet, taahhütname ya da bu anlama gelebilecek herhangi bir evrak imzalatılamayacağı vurgulanmıştır.

Yapılan incelemede; döner sermaye işletmesine bağlı olan Üniversite Hastanesinde, yukarıda bahsedilen mevzuat gereği, herhangi bir ücret alınmadan hizmet verildiği, ilgili formun doldurularak daha sonra tahsil edilmek üzere hastaların borçlandırıldığı, ancak tahakkuk kayıtlarının yapılmadığı görülmüştür. Diğer taraftan söz konusu alacaklardan borçlusu tarafından ödeme gerçekleştirildiğinde muhasebe biriminin alacaktan haberdar olduğu, bu kapsamda 336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabının alt detay kodunda "Mahiyeti tespit edilemeyen tutarlar" adı altında 129.297.505,06 TL borç, 184.027.538,37 TL alacak kaydının bulunduğu ve hesabın 54.730.033,31 TL alacak bakiyesi verdiği, bu hesaba yapılan kayıtların

çoğunlukla hastanede tedavi hizmeti aldıktan sonra borcunu ödeyenlere ilişkin tahsilat kayıtları olduğu anlaşılmıştır.

Oysa verilen tedavi hizmeti sonucunda tahakkuk edecek alacakların hastane döner sermaye işletmesinin muhasebe kayıtlarında (senetsiz alacak ise) 120 Alıcılar Hesabına borç kaydı yapılarak takibi yapılmalıdır. Söz konusu alacakların tahakkuk kaydının yapılmaması bunların takip ve tahsilinde güçlüklere yol açacağı gibi, tahsili mümkün olanlar ile tahsili şüpheli hale gelen alacakların ayrımının yapılmasını da zorlaştırmaktadır.

Bilindiği üzere Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nde Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabının, işletmelerin mal ve hizmet satış faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ve ödeme süresi geçmiş bu nedenle vadesi birkaç defa uzatılmış veya protesto edilmiş, yazı ile birden fazla istenmiş ya da dava veya icra safhasına aktarılmış alacakların izlenmesi için kullanılacağı ifade edilmektedir.

Aynı Yönetmelik'te şüpheli alacaklardan tahsil edilemeyeceği kesinleşenlerin, bu alacakların tahsil edilememesinde sorumluluğu saptanan personel adına borç kaydedileceği de hükme bağlanmıştır.

Kamu İdaresi cevabında; söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanıldığı ve bu kapsamda Hastane Takip Tahsilat Birimi tarafından 2024 yılından itibaren tedavi hizmeti sonucunda tahakkuk edilecek alacakların Döner Sermaye İşletmesinin 120 Alıcılar Hesabına borç kaydı yapılarak takip edildiği, 120 Alıcılar Hesabında Sosyal Güvenlik Kurumu Global Bütçe ve diğer kurumlar şeklinde aylık gelir kaydı oluşturulduğu, 336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabının alt detay kodu "Mahiyeti Tespit Edilemeyen Tutarlar"ın mahiyeti tespit edilip Saymanlığa gelir kaydı olarak verildiği, 31.03.2026 tarihi itibariyle 336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabının alt detay kodu ‘’Mahiyeti tespit edilemeyen tutarlar’’da 77.467.558,48 TL alacak, 19.032.924,78 TL borç kaydının bulunduğu, bu hesabın 58.434.633,70 TL alacak bakiyesi verdiği, Hukuk Müşavirliğince 48 adet icra takibinin başlatıldığı, 144.756,60 TL tahsilat yapıldığı ve kalan alacaklara ilişkin gerekli işlemlerin yapılmaya devam edildiği ifade edilmiştir.

Kurum Tıp Fakültesi Hastanesi kayıtlarında yer alan, yıllar itibariyle devreden ve Sosyal Güvencesi Olmayan Hastalardan alacakların detaylarının Hastane Yönetimi, Döner Sermaye Saymanlığı ve Hukuk Müşavirliğinin müşterek çalışmasıyla tespit edilip tahakkuk kayıtlarının yapılması, tahsilatında güçlük olanlara ilişkin hukuki sürecin başlatılarak Şüpheli Ticari

Alacaklar Hesabına aktarılarak karşılık ayrılması, hukuki süreç sonunda mahkeme kararıyla tahsilatı imkânsız hale gelenlerin muhasebe kayıtlarından düşülmesi ve tahsilatın imkânsız hale gelmesinde personelin sorumluluğu varsa ilgili tutarın kişi borcuna alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

B. DİĞER BULGULAR

Bu bölümde, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olmayan bulgular yer almaktadır.

BULGU 1: Devlet Malzeme Ofisi Üzerinden Yapılan Alımların Kurumun Mali Dengesi, Taşınır ve Stok Yönetimini Olumsuz Etkilemesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin tıbbi ilaç ve sarf malzemeleri tedariği için Devlet Malzeme Ofisi (DMO) ile yapmış olduğu protokolün taşınır sisteminde stok yönetimi ve verimliliğini etkileyen olumsuz sonuçlar meydana getirdiği tespit edilmiştir.

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Hesap verme sorumluluğu başlıklı" 8'inci maddesinde; her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların kaynakların kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu olduğu hüküm altına alınmıştır. Taşınır Mal Yönetmeliği'nin "Sorumluluk" başlıklı 5'inci maddesinde harcama yetkililerinin sorumluğu; taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasının sağlanması şeklinde tanımlanmıştır.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin sağlık hizmeti sunumlarının yürütülmesi kapsamında ihtiyaç duydukları Sağlık Markete konu olan beşeri tıbbi ürünlerin (ilaçların) ve tıbbi malzemelerin (makine, teçhizat ve/veya demirbaş niteliğinde olanlar hariç) temini için tedarikte işbirliği yapılması amacıyla DMO Genel Müdürlüğü ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi arasında bir protokol imzalanmıştır. Bahse konu protokol ile Hastane tarafından ihtiyaç duyulan Sağlık Markete konu olan ilaç ve tıbbi malzemeler, özellikleri ve piyasa koşularına uygun olarak DMO tarafından kendi mevzuatı hükümleri çerçevesinde temin edilecek ve bu işlemler için DMO'ya %1 oranında hizmet bedeli ödenecektir. Önceki yıllarda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık

Uygulama ve Araştırma Merkezi, tıbbi ilaç ve diğer tıbbi malzemeler için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde alım yaptığı süreçte teknik şartnamesindeki hükümler nedeniyle miadı yaklaşan ilaçların değişimi firmalardan yapılabilmekteyken DMO aracılığıyla alınan tıbbi ilaç ve diğer sarf malzemeler için protokol çerçevesinde tüm değişim ve iade iş ve işlemlerini DMO yürütmekte olduğundan stok yönetimi ve miad değişimi artık sağlanamamaktadır.

Üniversite hastanelerinin tümünde yaşanmakta olan bu süreç, aşağıda tespit edilen olumsuzluklara neden olmuş ve hastane giderek artan bir maliyetle karşı karşıya kalmıştır.

a) İhalelerin sonuçlanma süreci uzun sürmekte olup bir sonraki talep toplama dönemine kadar sarkabilmektedir. Bu durum talep listelerini oluşturma aşamasında belirsizliklere sebebiyet vermekte ve süreci zorlaştırmaktadır.

b) Talep toplama döneminde yayınlanan ilaç listesi oldukça geniş yelpazededir, geri ödemesi olmayan ya da artık üretimde olmayan ilaçları da içermekte olup hatalı talep oluşturma ihtimalini arttırmaktadır. Bu durum kurumları maddi zarara uğratabilmekte ve talep listesi oluşturma aşamasında iş yükünü arttırmaktadır.

c) 4 aylık periyotlar halinde açılan talep toplama süreci; ihalenin yapılması, ihalenin sonuçlanması, yeniden ihale süreçlerinin doğması ve ürünlerin teslimat süreçleri de eklendiğinde 4 aylık periyodu aşmaktadır. Bu durum 4 aylıktan daha fazla miktarda ilaç talebi yapmayı zorunlu kılmaktadır. Kullanım hızı sabit olmayan bazı kan ürünleri gibi ilaçların ve genellikle kısa miadlı olan nutrisyonel ürünlerin talep miktarlarının belirlenmesini ve bu süreçte oluşabilecek ilaç zayiatını ya da ilacın bulunmaması nedeniyle dış reçete yapılması gibi sonuçları önlemek açısından zorlaştırmaktadır.

d) DMO'dan talep edilen tıbbi sarf miktarlarının hangi tarihte, kaç adet geleceği bilinmemektedir. İstenilen malzemeler farklı miktar ve zamanlarda gelmekte bu durum stok yönetimi açısından sıkıntı oluşturmaktadır. Ürünlerin teslim tarihiyle faturalama arasında 90 güne uzayan süre ve irsaliyelerle faturalar arasındaki uyumsuzluk nedeniyle teslim edilen ürünlerin taşınır sistemine girilmesi ve hastanede kullanılması 90 günü bulmaktadır. Bu süre içerisinde miadı dolan tıbbi ürünler olduğu tespit edilmiştir. İhale talebi yapılan malzemelerin hangi tarihte, hangi firmanın ürününün ve kaç adet teslim edileceği vb. bilgilerin takip edilebileceği bir sistem olmadığı için hastane taşınır sisteminde stok yönetimi verimlilikle çalışamamaktadır.

e) DMO'dan gelen bir tıbbi malzeme ile ilgili muayene ve kabul süreçlerinde yaşanan sorunlarda muhatap firma, DMO üzerinden çözüm ve iyileştirme yapılmasını istemektedir. Bu durum muayene ve kabul esnasında şartnameye uygun olmayan ürünlerin yeniden tedarik sürecinde uzun süreli gecikmelere yol açmaktadır.

f) Hasta başı malzeme kullanımlarında firma veya DMO kaynaklı Ulusal Bilgi Bankası (UBB)/Barkodu verilen malzeme ürün listesinde yer almamaktadır. Firmaya bu sorun iletildiğinde veya DMO ile irtibata geçildiğinde sorunun çözülmesi 72 saati bulmaktadır. Sağlık hizmeti sunumunda 72 saat, telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilen bir zaman dilimidir.

g) Sağlık Market uygulaması kapsamında alınan bazı ürünlerin Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yapılan ödemeleri için Sağlık Uygulama Tebliğindeki (SUT) gerekli şartlar DMO sözleşmelerinde dikkate alınmamaktadır

h) DMO'nun bazı sözleşmelerinin döviz cinsinden olması ve SUT ödemelerinin Türk Lirası cinsinden olması nedeniyle kurum zarara uğramaktadır.

Diğer taraftan, 2025 yılında Sağlık Marketin kurum alacaklarından yaptığı kesinti tutarı 2025'in son aylarında SGK'dan yapılan ödemelerin yüzde kırkına yaklaşmış durumdadır. Sağlık Marketin kurumun SGK'dan alacakları üzerinden doğrudan kesinti yapması nedeniyle kurumun borç ve ödeme yönetimi olumsuz etkilenmekte, gelir gider dengesi kurum aleyhine bozulmaktadır.

Kamu idaresinin cevabında özetle; 17.05.2024 tarihli ve 32549 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca idarelerin Devlet Malzeme Ofisi (DMO) aracılığıyla temin edilebilecek mal ve hizmetleri DMO üzerinden karşılamasının esas olduğu belirtilerek, bulguda yer verilen DMO süreçlerine ilişkin sorunların zaman içerisinde tecrübe edilerek çözüm yöntemlerinin geliştirildiği ifade edilmiştir. Ayrıca stok takip işlemlerinin daha titiz şekilde yürütüldüğü, tedarik, değişim ve stoklama süreçlerinde yaşanan olumsuzluklara karşı gerekli önlemlerin alındığı ve ilgili paylaşımların yapıldığı belirtilmiştir. Bunun yanında, DMO Protokolü'nün tüm hastaneler için standart olarak uygulandığı ve bu nedenle hali hazırda kuruma özgü uyarlama yapılmasının mümkün olmadığı ifade edilmiştir.

Sonuç olarak, Üniversite hastanelerinin sağlık hizmeti sunumunda kullanmakta olduğu malzeme ve ürünlerin stok yönetimi konusundaki farklı koşullarının göz önünde bulundurularak DMO ile yapılmış olan protokolün yenilenmesi ve bahse konu ürünlerin

tedarik, değişim ve stoklama aşamalarında yaşanan olumsuzlukların en aza indirilmesi için çalışma yapılması gerekmektedir.

BULGU 2: Hastanede Görevli Öğretim Elemanları Tarafından Döner Sermaye Sistemi Dışında Hekimlik Faaliyeti Yürütülmesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli bazı öğretim elemanları tarafından, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak "hasta danışmanlığı" adı altında şirketler kurulduğu; bu şirketler aracılığıyla fiilen hasta kabulü, muayene, tıbbi değerlendirme, tıbbi görüş verme ve tedaviye yönlendirme gibi hekimlik faaliyetlerinin yürütüldüğü, söz konusu faaliyetler karşılığında hastalardan ücret tahsil edildiği ve elde edilen gelirlerin üniversite döner sermaye hesaplarına intikal ettirilmediği tespit edilmiştir.

21.01.2010 tarih ve 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 3'üncü maddesiyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun "Çalışma esasları" başlıklı 36'ncı maddesinde yapılan değişiklikle; tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan öğretim elemanları bakımından kısmi süreli çalışma usulü kaldırılmış, yükseköğretim kurumları dışında ücretli veya ücretsiz herhangi bir işte çalışmaları, serbest meslek icra etmeleri ve muayenehane açmaları yasaklanmıştır.

Anayasa Mahkemesinin 16.07.2010 tarihli ve E.2010/29, K.2010/90 sayılı Kararıyla 5947 sayılı Kanun'da yer alan düzenlemelerin bir kısmı iptal edilmiş ve tam zamanlı olarak çalışan öğretim elemanlarının mesai saatleri dışında olmak kaydıyla, istedikleri takdirde, serbest meslek faaliyetinde bulunmaları veya özel kuruluşlarda çalışmaları mümkün olmuştur.

18.01.2014 tarih ve 28886 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6514 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 11'inci maddesiyle 2547 sayılı Kanun'un 36'ncı maddesine eklenen yedinci fıkrada; tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan öğretim elemanlarının, kanunlarda belirtilen hâller dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 28'inci maddesi hükmüne tabi oldukları hüküm altına alınmıştır.

657 sayılı Kanun'un "Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı" başlıklı 28'inci maddesinde; memurların, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında

bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamayacakları; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamayacakları hükmü yer almaktadır.

Anayasa Mahkemesinin 07.11.2014 tarih ve E.2014/61 ve K. 2014/166 Kararıyla, 6514 sayılı Kanun'un 14'üncü maddesi ile 2547 sayılı Kanun'a eklenen geçici 64'üncü maddesi iptal edilmiştir.

Diğer yandan, bu konuda açılan davalar sonucunda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 07.07.2021 tarihinde 2021/11178 esas ve 2021/1410 karar sayısı ile Anayasa Mahkemesinin 2547 sayılı Kanun'un Geçici 64'üncü maddesinin iptal kararındaki gerekçelerini de dikkate alarak; Kanun'un 36'ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca öğretim elemanlarının, kanunlarda belirtilen hâller dışında, 657 sayılı Kanun'un 28'inci maddesine tabi oldukları ve bu kapsamda muayenehane açamayacaklarını, ancak Geçici 64'üncü maddenin yürürlüğe girdiği 18.01.2014 tarihi itibarıyla usulüne uygun olarak muayenehane işletmekte olan veya özel sağlık kuruluşunda çalışmak suretiyle serbest meslek faaliyetinde bulunan öğretim üyelerinin faaliyetlerine devam edebilecekleri hüküm altına alınmıştır.

Mevzuat ve yargı kararları uyarınca yalnızca 18.01.2014 tarihi itibarıyla usulüne uygun şekilde muayenehane işletmekte olan veya özel sağlık kuruluşlarında serbest meslek faaliyeti yürüten öğretim üyelerinin faaliyetleri kazanılmış hak statüsüne konulmuş, ancak onların da sağlık hizmetlerini akşam mesai bitiminden sonra verebilmelerine izin verilmiştir.

Denetimlerde; üniversite öğretim elemanları tarafından şirketler kurularak ticari faaliyette bulunulduğu, kurulan şirketler aracılığıyla "hasta danışmanlığı" adı altında hekimlik faaliyeti icra edildiği, bu faaliyetlerin üniversite hastanesi ile ilişkilendirilmeksizin öğretim elemanlarının kendi nam ve hesaplarına yürütüldüğü, elde edilen gelirlerin ise üniversite döner sermaye sistemine dahil edilmediği tespit edilmiştir.

Diğer taraftan, söz konusu faaliyetlerin Üniversite Hastanesi Döner Sermayesi ile ilişkilendirilmeksizin öğretim elemanlarının kendi nam ve hesaplarına yapıldığı düşünüldüğünde, 2547 sayılı Kanun'un 58'inci maddesi uyarınca döner sermaye gelirlerinden ayrılması gereken bilimsel araştırma payı, hazine payı, birim payı, vergi gibi kesintilerin yapılmayarak döner sermaye gelirlerinin azaldığı ve kamunun mali kayba uğradığı, döner sermaye sistemi dışında hekimlik faaliyeti yürüten öğretim elemanlarının, mevzuat gereği döner sermaye faaliyetlerine fiilen katkıları oranında kıst olarak almaları gereken taban ödeme

ve teşvik ödemelerini herhangi bir kesinti yapılmaksızın eksiksiz şekilde almaya devam ettikleri de anlaşılmıştır.

Sunulan sağlık hizmetlerinin üniversite döner sermaye sistemi dışında bırakılması nedeniyle kamuya aktarılması gereken payların tahsil edilmemesi; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını öngören 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun temel ilkeleriyle, öğretim elemanlarının çalışma esaslarını düzenleyen 2547 sayılı Kanun, serbest meslek yasağını düzenleyen 657 sayılı Kanun ve döner sermaye mevzuatına aykırılık teşkil etmektedir.

Kamu idaresinin cevabında özetle; açık kaynaklardan yapılan incelemelerde bazı öğretim üyelerinin sağlık danışmanlığı faaliyetlerinde bulunduğunun görüldüğü, bu kapsamda ilgili şirketlerin ortaklık yapılarının tespiti amacıyla Samsun Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde gerekli girişimlerin başlatıldığı ve elde edilecek bilgi ve belgeler doğrultusunda sürecin takip edileceği belirtilmiştir. Ayrıca öğretim elemanlarının şirket kurarak ticari faaliyette bulunduğunun ve hasta danışmanlığı adı altında hekimlik faaliyeti yürüttüğünün tespiti halinde, hukuka aykırı faaliyetlerin sonlandırılması amacıyla ilgili kurumlara bildirileceği ifade edilmiştir. Bunun yanında, söz konusu fiilleri gerçekleştirenler hakkında 2547 sayılı Kanun'un disiplin hükümlerinin uygulanacağı, döner sermaye bütçesinde kamu zararının oluştuğunun belirlenmesi durumunda ise ilgili mevzuat kapsamında gerekli işlemlerin tesis edileceği belirtilmiştir.

Sonuç olarak; öğretim elemanları tarafından hekimlik faaliyeti icra etmek amacıyla "hasta danışmanlığı" adı altında şirketler kurulmaması ve işletilmemesinin, söz konusu faaliyetlerin döner sermaye ile ilişkilendirilmeksizin öğretim elemanlarının kendi nam ve hesaplarına yapılmamasının, bu kapsamda kamuya aktarılması gereken gelirlerin döner sermaye sistemi dışında bırakılmamasının sağlanması gerektiği hususuna kamu idaresi katılmakla beraber bu kapsamda yapılan inceleme ve çalışmaların bir süreç içerisinde yürütüldüğü aşikardır. Konuyla ilgili araştırmaların tamamlanması ve gerekli kontrollerin sağlanmasıyla döner sermaye sistemi dışarısında hasta danışmanlığı adı altında hekimlik faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerin sonuçlandırılması gerektiği değerlendirilmektedir.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

06520 Balgat / ANKARA

Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 48 00

e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

https://www.sayistay.gov.tr

7. EKLER

EK 1: BULGULARA İLİŞKİN İZLEME TABLOSU

Önceki Yıl/Yıllar Sayıştay Denetim Raporuna İlişkin İzleme Tablosu			
Bulgu Adı	**Yıl**	**İdare Tarafından Yapılan İşlem**	**Açıklama**
Kurumun Tıp Fakültesi Hastanesi Kayıtlarında Yer Alan ve Sosyal Güvencesi Olmayan Hastalardan Alacaklarının Alacak Hesaplarında Yer Almaması	2024	Kısmen Yerine Getirildi	336 Diğer Çeşitli borçlar hesabının alt detay kodunda olan "Mahiyeti tespit edilemeyen tutarlar" mahiyeti tespit edilip Saymanlığa gelir kaydı olarak verilmektedir. 336 hesaba 30.09.2025 tarihi itibariyle 119.652.059,59 TL giriş yapılmış. 70.273.198,45 TL çıkış kaydı verilip muhasebeleşmiştir. Şu anki bakiyesi 49.378.861,14 TL'dir. Miktarlar yüksek olduğundan dolayı Aralık 2026 yılı sonuna kadar gelir kaydının tamamlanması planlanmaktadır.